BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO IDOSO E AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – LOAS

Arquivo 4.01 - Concessão de benefício assistencial ao idoso

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é conceder o benefício assistencial ao idoso que esteja em situação de risco social (estado de miserabilidade, hipossuficiência econômica ou situação de desamparo).

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS;
- Comprovante de gastos mensais (água, luz, alimentação e medicamentos).

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 4.02

Arquivo 4.03 - Concessão de benefício assistencial ao idoso - Exclusão da renda de valor mínimo percebido pelo cônjuge para fins de cálculo da renda familiar

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é conceder o benefício assistencial ao idoso que esteja em situação de risco social (estado de miserabilidade, hipossuficiência econômica ou situação de desamparo), excluindo o benefício de valor mínimo recebido pelo cônjuge do cálculo da renda familiar.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS;
- Comprovante de gastos mensais (água, luz, alimentação e medicamentos);
- Comprovante de rendimento do cônjuge.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 4.04

Arquivo 4.05 - Concessão de benefício assistencial ao idoso - Desconsideração do critério objetivo de ¼ do salário mínimo para fins de cálculo da renda familiar

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é conceder o benefício assistencial ao idoso, demonstrando a condição de miserabilidade por outros meios de prova quando a renda per capita do grupo familiar for superior a ¼ do salário-mínimo.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS;
- Comprovante de gastos mensais (água, luz, alimentação e medicamentos);
- Comprovantes de rendimentos do grupo familiar.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 4.06

Arquivo 4.07 - Concessão de benefício assistencial ao idoso estrangeiro

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é conceder o benefício assistencial ao idoso estrangeiro residente no país que esteja em situação de risco social (estado de miserabilidade, hipossuficiência econômica ou situação de desamparo).

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS;
- Comprovante de gastos mensais (água, luz, alimentação e medicamentos);
- Comprovantes de rendimentos do grupo familiar.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 4.08

Arquivo 4.09 - Concessão de benefício assistencial ao portador de deficiência

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é conceder o benefício assistencial ao portador de deficiência que esteja em situação de risco social (estado de miserabilidade, hipossuficiência econômica ou situação de desamparo).

Documentos necessários:

- Procuração;

- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS;
- Comprovante de gastos mensais (água, luz, alimentação e medicamentos);
- Laudos, atestados e exames médicos dando conta da deficiência;
- Comprovantes de rendimentos do grupo familiar.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 4.10

Arquivo 4.11 - Concessão de benefício assistencial à criança portadora de deficiência

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é conceder o benefício assistencial à criança portadora de deficiência e em situação de risco social (estado de miserabilidade, hipossuficiência econômica ou situação de desamparo).

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS;
- Comprovante de gastos mensais (água, luz, alimentação e medicamentos);
- Laudos, atestados e exames médicos dando conta da deficiência;
- Comprovantes de rendimentos do grupo familiar.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 4.12

Arquivo 4.13 - Concessão de benefício assistencial à pessoa alcóolatra:

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é conceder o benefício assistencial à pessoa alcoólatra impossibilitada de prover seu próprio sustento devido à enfermidade.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS;
- Comprovante de gastos mensais (água, luz, alimentação e medicamentos);
- Comprovantes de rendimentos do grupo familiar;

- Laudos, exames e atestados médicos.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 4.14

Arquivo 4.15 - Concessão de benefício assistencial à pessoa incapacitada temporariamente para o trabalho:

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é conceder o benefício assistencial à pessoa incapacitada temporariamente para o trabalho e, via de consequência, de prover seu sustento.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS;
- Comprovante de gastos mensais (água, luz, alimentação e medicamentos);
- Comprovantes de rendimentos do grupo familiar;
- Laudos, exames e atestados médicos.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 4.16

Arquivo 4.17 - Concessão de benefício assistencial à pessoa incapacitada permanentemente para o exercício de qualquer atividade laborativa:

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é conceder o benefício assistencial à pessoa incapacitada permanentemente para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS;
- Comprovante de gastos mensais (água, luz, alimentação e medicamentos);
- Comprovantes de rendimentos do grupo familiar;
- Laudos, exames e atestados médicos.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 4.18

O objetivo desta petição é, após a realização do laudo socioeconômico no autor da ação, frisar as conclusões do perito judicial que concluiu pela incapacidade física e/ou social daquele, o que facilitará a fundamentação do Juiz para a prolação de uma sentença de procedência ou auxiliará a argumentação de um eventual recurso na hipótese de os pedidos serem julgados improcedentes.